

א) יצמות לה. וכל הסוגיא ע"ש. ט) ואין לזה מינון וכן נראה מפירש"י דליתא, ג) שם אימא אביי, ד) ב"ק פג: מכות ד. יג: ונעיל לבן, ט) ונעיל לג: ושי"ן, ו) כס"א: גוייה, ו) כס"א: לזרע הנשים, ח) שם מב., ט) גדלה גורנין כ"ל רש"י, י) ש"ן לעיל במשנ' ל:., ט) ודף כט. ד"ה ועל אשת, ט) ג"ו שי"ן שם, ט) ולה. ד"ה רבא,



תורה אור השלם

1. וְכִי יֵצֵא אֲנָשִׁים וַתִּגַּפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ לְיָדֶיהָ וְלֹא יִדְּקָה אִסּוּן עָגוּשׁ יַעֲנֹשׁ בְּאֶשֶׁר יֵשֶׁת עֲלֶיהָ בַּעַל הָאִשָּׁה וְהָתָן בַּפְּלִלִים: שמות כא כב 2. וְהָיָה אִם בֶּן הַבּוֹת הָרָשָׁע וְהַפִּילוּ הַשֹּׁפֵט וְהַבְּדִיל בְּדִי רִשְׁעוֹתוֹ בְּמִסְפָּר: דברים כה ב



גליון הש"ס

רש"י ד"ה דיה שעתה וכו' לא גזור טפקידה לפקידה. כדליתא בגדה לו ע"א:



הגהות מהר"ב רנשבורג

א) גמ' ר' יוסי אומר הרי היא ככל הנשים. ע"י מה דף לו ע"א מור"ה דליכא שבות וכו' והגאון מהר"ם לא ליינו בש"ס הדשים בהגהותיו:

וראיה דס. זו ציוס: **דיה שעסה**. ולא גזרו זה טומאת מעת לעת לטמא טהרות שנגעה בהן משעת טבילה עד שעת ראייה דהא אפי' יאל דס זה מאתמול והעמידוהו כותלי בית הרחם שזהו הטעם של מעת לעת צבנות ישראל הלא דס כנענית^א כדס בהמה. ואס תאמר ניוחש שמה משטנזלה נעקר וילא מיד טומאה למפרע דרבנן היא והיכא דאיכא למיגזר מעת לעת שלס גזור מפקידה לפקידה והיכא דלא גזור מעת לעת^ב לא גזור מפקידה לפקידה: **ולצריכה להמתין ג' חדשים**. שלא תנשא להבחין בין זרע הנורע בקדושה לזרע הנורע שלא בקדושה: **רבי יוסי מסיר**. לקמיה מפרש טעמא: **לציוס להמתין**. וחק על פי שקטנה אינה מתעברת גזירה קטנה אטו גדולה: **משמשה צמון**. נותנת מון לאחר צעילה ושואבת הזרע: **מנטרא נפשה**. ומומנת לה מון: **דלא ידעה היכא ממנו לה**. שבאים למוכרה וסברה דלמא ממנו לה לגבי ישראל ופרקו לה ומנטרא נפשה לשמש צמון: **אלא יולאה צגן ועין**. שפחה שסימא אדוניה חת עיניה וילאה לחירות מנא הות ידעה מעיקרא דתיפוק לחירות דמנטרא נפשה לומן מון לשימושה: **כל ממילא**. מדי לליכא לאחדהורי ציה מעיקרא דתיפוק לחירות מודה רבי יוסי: **הרי אנוסה דממילא**. דלא הות ידעה דליסליק צה הכי ותומן לה מון: **מסהפכה**. שיא הזרע ולא יקלוט והא אפילו צמידי דממילא מנא למיעבד וכוין עשות כן: **משוס דאיכא איבוד נשמה**. יס כאן עוגש חמור ודיו צבן אס עגשמו לאבד נשמה להיגא: **אימא לא**. אין זה עוגש יתירה וליעביד ציה תרתי: **דלא חמיר איסוריה**. לא עבר עזירה חמורה ודיו שמעשגנו עוגש אחד: לא

במלקות וממון וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דאיכא איבוד נשמה אבל מלקות וממון דליכא איבוד נשמה אימא לא ואי אשמעינן מלקות וממון משום דלא חמיר איסוריה אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה אימא לא צריכא ולרבי מאיר^א דאמר לוקה ומשאל תרתי למה לי חדא במיתה וממון וחדא

אלו נערות פרק שלישי כתובות

לו.

וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא והתניא הגיורת כו'. קשה דהשתא דמדמה גיורת לשצויה א"כ תיקשי ליה ממנימין גופה דר' יהודה לא משוה גיורת לשצויה דמנן ר' יהודה אומר שצויה שנפדית הרי היא בקדושתה משמע דבהנך מודה לתנא קמא ואמר ר"י דמתני' אחי ליה שפיר דמודה

בגיורת שאין לה קנס דודאי היא בחזקת צעולה שנבעלה בעוד שלא היה דעתה להתגייר ואפילו אם היה דעתה להתגייר משהיתה צת שלש שנים ויוס אחד מ"מ לא מנטרא נפשה כיון דאינה ראויה להתעבר אצל מהן דלצריכה להמתין שלשה חדשים אף על גב דדעתה לאיגיורי ומנטרא נפשה אפילו הכי קאמר לצריכה להמתין ג' חדשים דאי אפשר לשמור עצמה מן העוזדי כוכבים כ"ש שצויה שהיא מסורה ציוס: **רבי יהודה אומר דיה שעתה**. פירש הקונטרס כיון דליכא

מעת לעת מפקידה לפקידה נמי לא גזור רבנן ורבי יוסי דקאמר ומטמאה מעת לעת לאו דוקא מעת לעת אלא כלומר בתורת מעת לעת מטמאה משנתגיירה: **שבויה מנטרא נפשה**. וא"מ והא בקטנה נמי מיירי דלא מנטרא נפשה דהא אינה יודעת לשמור עצמה וקאמר ר"י דבקדושתה קיימא דקמני צמתני יתירה מצת ג' שנים ויוס אחד וי"ל דקטנה לגמרי אינה מוסרת עצמה לציאה וכשהיא מוסרת עצמה לציאה קצת היא צת דעת וידעת לשמור עצמה:

צריכות להמתין שלשה חדשים דב"ר ר' יהודה. משמע דאפי' בקטנה שאינה ראויה להתעבר קאמר רבי יהודה דלצריכה להמתין מדקאמר יתירות מצנות ג' ויוס אחד דגזר קטנה אטו גדולה וקשה לר"י ולרבינו תם דתניא בזהוילן (יבמות דף מז: ושם) הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או קטנה כו' צריכה להמתין ג' חדשים דב"ר ר"מ ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אלמא לא גזר רבי יהודה קטנה אטו גדולה וכ"ת דוקא בגיורת ומשוררת ושצויה גזר טפי

כדי להבחין בין זרע שנורע בקדושה לשנורע שלא בקדושה זה אין נראה דהא לרבא דמפרש התם לעיל^א טעם דלצרכות להמתין גזירה שמה ישא אחותו מאביו ויבס אשת אחיו מן אמו כו' טפי אית לן למיגזר בקטנה צת ישראל דשיין צה כל הנהו דמפרש התם אצל בגיורת ושצויה ומשוררת לא שיין שמה ישא אחותו מאביו ועוד דשמואל אית ליה סברא איפכא מדר' יהודה דהא שמואל קאמר צס"פ ד' אחין (שם דף לו: ושם) דכוין לצרכות להמתין ג' חדשים חוץ מגיורת ומשוררת קטנה אצל קטנה צת ישראל צריכה להמתין אצלמא בקטנה צת ישראל גזר קטנה אטו גדולה ובגיורת ומשוררת לא גזר והיינו איפכא מדרבי יהודה ועוד לשמואל צשלמא בקטנה צת ישראל סבר כר"מ אלא בגיורת כמאן לא כרבי יהודה ולא כר' יוסי דלרבי יהודה בין קטנה בין גדולה צריכה להמתין ולרבי יוסי אפי' גדולה אינה צריכה להמתין ומיהו למאי דמוקי להך דהכא צשראוה שנבעלה אחי שפיר כר' יהודה ומינין למימר דדוקא צבראוה שנבעלה קאמר ר' יהודה דגזרי' קטנה אטו גדולה אצל אותה שאינה ודאי צעולה לא ולפי לשון אחרון דהתם לא קשה כלל אע"ג דשמואל איפכא מדרבי יהודה כיון דאין הטעם משוס^א דגזרינן קטנה אטו גדולה דאפילו בגדולה נמי שרי לפי שמתהפכת ואורי' דצס"פ ד' אחין (ג"ו שם לה). מייתי הך צרייתא דהכא ול"ג צה יתירות מצנות ג' ויוס אחד וצתוספתא נמי ל"ג ליה ולפי זה ניוחש דמיירי בגדולה אצל בקטנה מודה דאין צריכה להמתין דקאמר צצרייתא דרדופה והשתא שמואל בגיורת כר' יהודה וצצת ישראל כרבי מאיר ואפשר דבגיורת קטנה מודה ר' מאיר דאין צריכה להמתין וללשון אחרון דהתם דאמר שמואל כוין לצרכות להמתין חוץ מגיורת ומשוררת גדולה וקטנה צת ישראל אינה צריכה להמתין צזנות משום דזנות דקטנה לא שכיח אצל צנשואין גזר קטנה אטו גדולה וסבר בגיורת כרבי יוסי וצצת ישראל כר"מ דגזר קטנה אטו גדולה וס"ל דדוקא צנשואין גזר ר"מ ושמה צנשואין מודה ר' יוסי לר"מ ומיהו צזנות ודאי פליג דהא שרי אנוסה ומפותה אפילו גדולה ואית דגרסי צצרייתא דרדופה ר' יוסי צצמקוס ר' יהודה ושם פירשנו: **א' חבי מ"ט דר' יוסי**. תימה לר"י דמשמע דמשום דלוקימנא צבראוה שנבעלה הוא דקשיא ליה מאי טעמא צלאו הכי נמי תיקשי ליה צצרייתא דרבי יוסי דמייתי לקמן דאנוסה ומפותה ולפי הסוגיא נראה דזה המקשה עצמו הוא דמייתי לה ומיהו י"ס דגרסי צצמון א"ל אציי צשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי כו' ולפי גירסא זו אחי שפיר שזה המקשה לא ידע צצרייתא דמייתי לקמן דאציי הוא דמייתי לה וכן הוא גירסא צשילהי ד' אחין (ג"ו שם):

אמר רבה קסבר רבי יוסי כו'. אליצא דרבי יוחנן משני דלדידיה דמפרש טעמא דר' יהודה שלא יהא חוטא נשכר לא קשיא מידי [ומיהו רבה לא קאמר אלא דלמא]: **אשה מונה מתהפכת**. ומהשתא לא קשה אנוסה ומפותה ומיהו יולאה צגן ועין מודה רבי יוסי דלצריכה להמתין דלזותה למה מתהפך: **הבא עץ בתו**. למאי דמוקי מתני' צפרק צן סורר (פנהדרין דף עג: ושם) צצפותה צריך לאוקמה צצבא עליה וצגרה כדפרישית לעיל^א: **ועץ בת אשתו**. הוה מצי למימני אשת אביו וכלתו דהא חשיב נמי עריות דעל ידי קדושין אלא תנא ושייר: **חדא במלקות וממון**. לעיל^א פירשתי למה לא יליף רשע רשע תימה דצריש החובל (ב"ק דף פג:) פריך הא מיבעי ליה קרא דלא תקחו כופר דלא תשקול ממינה ממונה ותקטליה ומשני ההוא מכדי רשעתו נפקא הוה ליה למימר ההוא מלא יהיה אסון נפקא דכדי רשעתו אמת למלקות וממון וי"ל דהתם טעי כי היכי דטעי הכא מעיקרא לומר דמכדי רשעתו נפקא מיתה וממון וזהא דלא פריך האי צצמלקות וממון כתיב לא חש להקשות משום דהוי מצי לשנויי מלא יהיה אסון נפקא] אי נמי לסימנא צצלמא נקטיה התם: וחדא

עין משפט נר מצוה

נא א ב ג מיי פ"ח מה' גירושין ה' כא כב סמג עש"ן טוש"ע אה"ע סימן יג עיף ה ו:



מוסף רש"י

בגטרא נפשה. וממטיא מון צצהה ומומנן לה (יבמות לה). אלא יוצאה בשן ועין. דלא הות ידעת מעיקרא דעתידה להשתחרר לא מיטרחא ומודהא לאחויי מון צצהה (שם). אנוסה ומפותה. יסרלית, והרי אונס ממילא הוא ואין לה מון (שם). מתהפכת. ואף יולאה צגן ועין נמי ליכא השתא למפרך, דכיון דהיפוך קל הוא לה ואין צו טורח, מתהפכת היא, דכל אשה מונה אינה רוצה להתעבר (שם).